

עין משפט‏‏
נר מצוה

יא א [מיי] פֿײַט מה'ל נדרים [ח' תוּשׁע״ י״ד סי' ריו סעיף יא: **יב** ב ג מײַ פֿיײַה מה'ל נדרים הלכה יו ופֿײַט ה'ל יד סגמ לאוין רמב טוּשׁע״ י״ד סימן רעו סעיף יב:

תוספות

ורמינהו אסור באשישין. דפסולת עדשים (אירס) בכלל עדשים ורבי יוסי מתיר קשא דרבי יוסי אדרבי יוסי ורובנן אדרבנן: לא קשא. דרבנמרס הלך אחר גאון בני אדם (ובאתרי׳ דר״י לקומא) קרו ליה נמי קומא דחלנא: מן הרושב מותר בקיפה. דקדוקי גשר אף כי אינא נתינת טעם מן הרושב דלא אסור אלא הקרוי רוטב צלבד וכתבנן דפליגי ארבי יהודה בנתינא: בשאר מותר ברוטב גשר זי אסור גרוטבי ובתקפה אי אינא נתינת טעם: אלו דוקא או שאני בוועם דוקא. אמתני׳ בעי דקמינ קונס וזיתס אלט שאני טועם אסור וטעם זכיונא מהס ומיבצי ליה מה שאנו אסרינן יונא מהס איירי דלמיר שאני טועם דוקא אבל אס לא אמר אלא קונס אלט עיל לא מיתסר אלט (בינא) מהס זא״ת היכי מצינ למימר דשאני טועם תמורד מקונס אלו ווא גבי חילופיהן וגדוליהן דמותר: בסט (בשמשע) שאני טועם: וכאמר קונס פירות אלו אסור ויש למר דשאני גבי חילופיהן שאני מלי באלו אלט הכוונה כשאמר שאני אוכל שאני טועם דלא נתכוון לאסור כ״א גורם לאכול ולא חילופיהן ובשאל הוכיח שאני אוכל ואמר קונס עיל פירות זי נמי לא אמר אלט שוניה עליה אסור בין הס בין חילופיהן אבל לענין יונא מהס סלי לריות דלעיס עיל לישנא דשאני אוכל ושאיני טועם מקונס אלו: דאי סלקא אדעיקר אלו דוקא שאני בוועם ד״ל הא קמ״ל רמא״ג דאמר שאני בוועם: אי אבאר אלו אין לא לא ראה״ה וזי נאכלנא ממחנן: ת״ש שאני אוכל ושאני בוועם מותר בחילופיהן. נראה דקאי אקונס פירות אלו דאע״ג דלמיר אלט כשאמר שאני אוכל מגרע ליה אסור הנאה דגלי אדעניה שאני אוכל אלט צמליה אע״ג דלענין יונא מהס שאני שאני טועם להממיר דואר ליה דברא שאני אוכל קאי נמי אפירות אלו לאדין צנא האומר לאשתמו קודם מעשה דין אסור בחילופיהן ואיירי בגון דלמיר אלו או כשאמר משמעת הלשון קר כשאר מלתא זריה בגון אס אמר פירות אלו וקמינ ענה שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן וגבידוליהן ולפירוש ח״ ק׳ דרייקא הא ביונא מהס אסור (דלמנא) שאני טועם דקאמר מלתא ושאני טועם דקאמר מלתא נקט התנא כדריא כסיפא

קונס פירות אלו שאני טועם אלט נקט שאני טועם גירדא (אסור) אינא אשתמינן תנא דמותא בחילופיהן ואסור ביונא מהס: ת״ע כאן הנה״מ מהר״ם חזקוני פירות האלו עלי וכו׳] הא ביוצא מהם מותר. דאי אסור לימני אסור ביונא מהס וכו״ש בחילופיהן דמשמע ליה דמסתבר טפי להסיר יונא מהס מחילופיהן (ומשנין דלמ״ג יונא מהס אסור ולרבותא נקט יונא מהס ואשתמועין חלופיהן כגידוליהן ואסורין דאי תנא יונא מהס אסור הי״א מחילופיהן דשרי הואיל ולא באו מגוף האיסור עמלו: ת״ש שאני אוכל שאני בוועם ולא אמר אלו בחילופיהן הא יוצא מהם אסור. אע״ג דלא אמר אלט דאי מותר לישתמינן יונא מהס וכו״ש חילופיהם שאינם מגוף הפירות דהכי (משנין) לעיל מחילופיהן עדיף לאשתמועין כרישא לאסורה מבינא מהס וקשה לדיחי בגמלי דסלקא דעתך בנ״ש דלעיל דלדברנא מסתבר טפי לאסורה חילופיהן מיוצא מהס וזיל הכא קמדמי ליה (וחיל הכא קמדמי ליה) ומשני איירי דלא נסיב רישא יונא מהס כי דהא שניה דהא עדיף ליה למיתני חילופיהן כגידוליהן לא נקטו נמי כסיפא יונא מהס ואע״ג דה״א ודאי שרו בחילופיהן: בשב זי עלי ב׳ אבדור בגוונן בוועם. ומדמי יונא מהס לג״ט דכי היכי דלמר אדעניה דלמיר גשר או עלי בגי״ט אסור יונא מהן חזי היינו כמו אלט אלמנא דנאלו מיתסר יונא מהן: ת״ש ובותר בבירתי ברופה ובציר. וזי היינו יונא מהן אלמנא דנאלו מיתסר יונא מהס: אבדור רבא שכבר יצא. פי׳ האי זיר דקשיא ייינו צריץ שילא מהס קודם נדרו ובהואו אינו נאכר אף כשאינו טועם דוקא אבל ביונא מהס תמר נדרו (אסור) אינא לך דלסור דשאני טועם דוקא ולא איפשטא לן אי שאני אוכל דוקא הלכך נאכר תורה הלך לתומרה ובשאינו טועם גירדא אסור יונא

נב:

ר״ן

הנודר מן המבושל

גב' ורמינהו מן העדשים אסור באשישים ור' יוסי מסיר.
אשישין אמרי כזירושלמיא) דאינון טלפחי דמגבנן ומטנגן דבבש. ומדברי יוסי קפריין דאילו לרבנן לא קשיא דאע״ג דגבי חלב שרו צקוס היינו משום דקוס לאו חלב הוא אבל אשישים אע״ג דמטנגן דבבש עדשים ניניהו

אבל דרבי יוסי אדרבי יוסי קשיא דאי

הכא שרי משום דמיון דלית בהו דובשא אשישין מיקריין כ״ש דלא ה״ל למיסר צקוס שהוא ד״א לגמרי. ומפרקינן בעטמא דרבי יוסי קשיא משום דבאתריה הוו קרו לקומא קומא דחלנא וכל שסם אציו עליו אסור אבל אשישים כיון שנשתנו ואין סם עדשים עליהן שרו ורבנן נמי משום הכי שרו צקוס משום דבאתרייהו לחלנא קרו ליה חלנא ולקומא קומא. ואז״ת לר׳ יוסי מינא נודר מן החלב אסור צקוס לפי שעדיין סם חלב עליו דומא דחלנא קרו ליה אלא נודר מן הקוס דחלנא אסור בחלב הא לא קרו ליה חלנא דקומא יש לומר דכיון דקרו לקומא קומא דחלנא הוו להו חלב וקוס דבר אחד:
ו׳ ברתני׳ הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין.
אמר קונס יין זה אסור:
ברתני׳ - הנודר מן הענבים מותר ביין מן הזיתים מותר בשמן אמר קונס זיתים וענבים אלו שאיני טועם אסור בהן ובויוצא מהן:
גב'. בעי רמי בר חמא אלו דוקא או שאיני טועם דוקא אי ס״ד אלו דוקא שאיני טועם למ״ל הא קמ״ל דאע״ג דאמר שאיני טועם אי דאמר אלו מיתסר ואי לא לא אמר רבא ת״ש א קונם פירות האלו עלי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן הא ביוצא מהן מותר ה״ה דאפי׳ ביוצא מהן אסור והא עדיפא ליה לאשתמועינן דחילופיהן כגידוליהן דמי ת״ש שאיני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן הא היוצא מהן אסור איירי דלא נסיב ברישא יוצא מהן לא נסיב גמי בסיפא יוצא מהן ת״ש אמר ר׳ יהודה מעשה ואמר רבי טרפון עלי בציצים שנתבשלו עמו אמרו לו א) אימתי בזמן שאמר בשר זה עלי שהנודר מן הדבר ונתערב באחר ויש בו בנותן טעם הרי זה אסור באלו לא קא מיבעיא לן דדוקא הוא כי מיבעיא לן בשאיני טועם דוקא או לאו דוקא ת״ש זי דג דגים שאיני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין חיים בין מבושלים ומותר בסרית טרופה ובציר אמר רבא וכבר יצא מהן:
מתני׳

עדיף טפי מאלו דהא אן תנן אפיכא [למנן מ.ו] קונס פירות אלו עלי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן אלמנא טפי עדיף אלו משאני טועם יש לומר כי עדיף ה״מ לגבי חילופיהן וגדוליהן דאיתנהו בכלל אלו כיון דיחדניהו שוניהו כהקדש וכמו שפכר לפנינו [שם] כסיעתא דשמיא ומש״ה דבין הוא דליתסרו חלופיהן וגדוליהן כי היכי דאסירי בהקדש אבל כי אמר

שאני אוכל שאני טועם לא משמע דליתסרו חלופיהן וגדוליהן דלדברנא הא אפקיהוהי שהרי כשאוכל חלופיהן וגידוליהן אינו טועם מהם כלל:
אמר רבא ס״ש קונס פירות האלו עלי וכו׳
א ביונא מהס מותר. דס״ד דאי יונא מהן אסור טפי הוי דלדברנא ליה לאשתמועין דיונא מהס אסור אלא מותר בחילופיהן וגדוליהן שאמר עלי מחילופיהן וגדוליהן שעדיין היא קיימת. ומפיק ליה דלדברנא ליה לעדיפא ליה לאשתמועין דחילופיהן אע״פ שלא ילאו מגוף האיסור כגידוליהן דמו וכל שכן יונא מהן שינא מגוף האיסור ממש. ובדין הוא דהוה מצי למיפשט בעיין ממתינתא דתניא לעיל בסמוך ואס אמר גשר זה עלי אסור צו וצרותצו ובקיפו אלא דממתניתין צעי למיפשטה:
ס״ש שאני אוכל וכו׳
הא ביונא מהן אסור. דאי יונא מהן מותר ודאי לגבי שאני אוכל שאני טועם הויא רבותא טפי שריותא דיונא מהן משריותא דחילופיהן וגידוליהן כדכתבינא לעיל. ומנהדר ליה דאין ה״ג אלא איירי דלא נסיב רישא יונא מהן משום דאסורה דחילופיהן הויא רבותא טפי לא נסיב סיפא יונא מהן:
הא שמע אמר רבי יהודה וכו׳
אלא באלו לא קמבעיא לן דדוקא הוא. דמתניתין היא. כי קמבעיא לן שאני אוכל שאני טועם דוקא הוא ומתני׳ או או קתני או לאו דוקא הוא והא קמ״ל דאע״ג דלמר שאני טועם אי אמר אלו אין ואי לא לא. ואסתין למיפשטה מדקתני ומותר בטריט טרופה וצירי אלמנא שאני טועם לאו דוקא:
דמר רבא וכבר יא
מהן קודם נדרו:
ורענא דלמיר דלמיר פשיטא לן דדוקא הוא ואסור ביונא מהן. כשאני טועם מספקא לן ולא איפשטא בעיין וכיון דלא איפשטא משמע דנקטינן לתומרה. ואיכא מ״ד דהיינו טעמא דלסור ביונא מהן משום דכיון דנחית

פרק ששי נדרים

רש״י

גב' מן העדשים אסור באשישים.
בזלחם שמעורב צו קמח של עדשים דקסבר אשישים בכלל עדשים הס:
ורבי יוסי מסיר.
דלא הוי בכלל עדשים. קשיא דרבי יוסי אדר' יוסי קשיא דרבנן אדרבנן דרבנן אסרי הכא ואמרי אשישים בכלל עדשים ובמתניתין שרו דקאמרי קומא לאו בכלל חלב הוא והכי נמי קשיא לרבי יוסי דהכא תמיר משום דסביירא קאסר דסביירא ליה קומא בכלל חלב הוא קיימא:
קומא דחלנא.
והואיל והוי בכלל חלב להכי אסור. והכי נמי מתריצנא לצרייתא באתריה דתנא קמא קרו ליה אשישים לפת של עדשים ובאתריה דר' יוסי לא קרו אשישים הלכך שרי ר' יוסי:
מותר בתבשיל שיש בו טעם יין.
שהרי לא נדר מטעמו של יין:
ברתני׳ קונס וזיתס וענבים אלו שאיני טועם.
הואיל ואמר א) טועם אסור צנן:
וביונא מהן.
בשמן וביצין:
גב' אלו דוקא.
דמשום אלו אסור צנן וביונא מהן. או דילמא שאיני טועם דוקא דמשום דלמר שאיני טועם אסור צנן וביונא מהן:
אי ס״ד אלו דוקא.
ושאיני טועם לא להכי תנא שאיני טועם למא לי:
הא קא משמע לן דאע״ג דלמר שאיני טועם אי אמר אלו מיתסר.
ביונא מהן אי לא לא והכי נמי [אי הוין אמר] ואי אמרת שאיני טועם דוקא ואלו לאו דוקא למאי תנא אלו [והויה מתריצין] הא קמשמע לן אע״ג דלמר אלו אי אמר שאיני טועם מיתסר ביונא מהן אי לא לא מאי:
פירות האלו.
כיון דלמר אלו אסור בחילופיהן ובגידוליהן ודייקינן מניה הא ביונא מהן כגון קסט משקה מותר ושמע מינה דאלו לאו דוקא:
תריך לא תימנא הא ביונא מהן מותר אלא הוא הדין דאפי׳ יונא מהן אסור דהא אלו קאמר ואלו דוקא. והא דלא נקט כהדיא אסור ביונא מהן:
הא עדיפא לאשתמועין דחילופיהן.
אע״ג דלא הוו גופייהו כגידולין קמו:
שאני אוכל ושאיני טועם.
כגון דלא אמר א) אלו טועם משמע דמדידהו גופייהו קאמר לפיכך מותר כגידוליהן ובחילופיהן ודייקינן הא ביונא מהן אסור דהא טועם מגופייהו קאמר אלמנא דשאני טועם דוקא:
הוא הדין דאפי׳ ביונא מהן מותר
ו
איירי דלא סנא דרישא יונא מהן מותר.

הגהות הב״ח
(א) גב׳ אמרו לו כן הדבר אימתו זמן:
(ב) רש״י ד״ה קונס וכו׳ הואיל ואמר שאיני טועם:
(ג) ד״ה קוס בכלל חלב, ור׳ יוסי מתיר. דאשישים אינם בכלל עדשים. הכא נמי קוס לא בכלל חלב, ור׳ יוסי וקסאי דרבנן אדרבנן ודרי יוסי אדר׳ יוסי (ראשונה בשוה). קונם הן לפי. בנחום. קונס הן על פי. אסור בחילופיהן. אס מתלפז פירות אחרות, ודבר שלא על לשונם הוא, ובגידוליהן. שעשען והגדילו (לעיל חו״). דג דגים שאיני טועם. דב משמע גדול, דגים משמע קטנים, וכיון דלמר שיהא אסור צנן בין גדולים בין קטנים (לעיל נא״).

מוסף רש״י

באשישים. תפ מעורבת בעדשים, וסובר בעדשים אסור באשישים, דאשישים בכלל עדשים. הכא נמי קוס בכלל חלב, ור׳ יוסי מתיר. דאשישים אינם בכלל עדשים. הכא נמי קוס לא בכלל חלב, וקסאי דרבנן אדרבנן ודרי יוסי אדר׳ יוסי (ראשונה בשוה). קונם הן לפי. בנחום. קונס הן על פי. אסור בחילופיהן. אס מתלפז פירות אחרות, ודבר שלא על לשונם הוא, ובגידוליהן. שעשען והגדילו (לעיל חו״). דג דגים שאיני טועם. דב משמע גדול, דגים משמע קטנים, וכיון דלמר שיהא אסור צנן בין גדולים בין קטנים (לעיל נא״).

פירוש הרא״ש

ורמינהו מן העדשים אסור באשישים ור' יוסי מתיר. וקשה לתרוייהו: ומשני מר כי אתריה ב' ובאתריה דר' יוסי לקומא קרו נמי קומא דחלנא. וכן בעדשים באתרא דרבנן קרו לאשישים עדשים דעדיף ליה נמי לרבנן דפסולת נקרא על שם העיקר ולרבי יוסי לא: אלו דוקא או שאיני טועם דוקא. הא דלמרינן בנתינתא דלסור ביונא מן הזיתים ומן הענבים אמר קונס וזיתס וענבים אלו שאני טועם בתנאי תלי האיסור מי אמרינן דאלו הוי כמו גשר זה דלסור כדרכנו ובקיפו והוא הדין נמי ביונא ממנו או דלמנא כשמדד דבר הנאסר וזו מוטיל לאסור נתינת טעם דלמרינן בנתיני הטור דמי הדבר ומתערב בלחר אס יש צו בנותן טעם אסור אבל לא לאסור הינא מן הזיתים ומן הענבים דמפקד פקוד תמורד ודבר חמר הוא אבל כי אמר שאני טועם משמע כל מה שאני טועם מהס: שאני בוועם למה לי. הוא הדין נמי דמצי למיבעי אס שאני טועם דוקא אלו למה לי אלא צו פתח בנאסר והוא הדין נמי דמצי למיבעי אס משרוייהו דוקא: הא ביוצא מהם מותר. דאי אסור לימני יונא מהן וכל שכן חילופיהן שגאו מהם האיסור עמלו אבל יונא מהס דבר אחר הוא: הא עדיפא ליה לאשתמועין דחילופיהן כגידוליהן דמי ת״ש שאיני אוכל וכו׳] הא ביוצא מהם אסור הי״א מחילופיהן דשרי הואיל ולא באו מגוף האיסור עמלו: ת״ש שאני אוכל שאני בוועם ולא אמר אלו בחילופיהן הא יוצא מהם אסור. אע״ג דלא אמר אלט דאי מותר לישתמינן יונא מהס וכו״ש חילופיהם שאינם מגוף הפירות דהכי (משנין) לעיל מחילופיהן עדיף לאשתמועין כרישא לאסורה מבינא מהס וקשה לדיחי בגמלי דסלקא דעתך בנ״ש דלעיל דלדברנא מסתבר טפי לאסורה חילופיהן מיוצא מהס וזיל הכא קמדמי ליה (וחיל הכא קמדמי ליה) ומשני איירי דלא נסיב רישא יונא מהס כי דהא שניה דהא עדיף ליה למיתני חילופיהן כגידוליהן לא נקטו נמי כסיפא יונא מהס ואע״ג דה״א ודאי שרו בחילופיהן: בשב זי עלי ב׳ אבדור בגוונן בוועם. ומדמי יונא מהס לג״ט דכי היכי דלמר אדעניה דלמיר גשר או עלי בגי״ט אסור יונא מהן חזי היינו כמו אלט אלמנא דנאלו מיתסר יונא מהן: ת״ש ובותר בבירתי ברופה ובציר. וזי היינו יונא מהן אלמנא דנאלו מיתסר יונא מהס: אבדור רבא שכבר יצא. פי׳ האי זיר דקשיא ייינו צריץ שילא מהס קודם נדרו ובהואו אינו נאכר אף כשאינו טועם דוקא אבל ביונא מהס תמר נדרו (אסור) אינא לך דלסור דשאני טועם דוקא ולא איפשטא לן אי שאני אוכל דוקא הלכך נאכר תורה הלך לתומרה ובשאינו טועם גירדא אסור יונא

אלא קודם ומתומרה שהתמירו הכמסין באיסור הנאה למי שהחליפן לכתמלה ואז״מ אכתי לימני חילופיהן יונא מהס לאשתמועין דחילופיהן כיונא מהן וי״ל דחילופיהן וגדוליהן דמו להדי דשניהם לא הוי בשעה שאסרן עליו הלכך יתנא ליה למיתלי חילופיהן כגידוליהן: תא שבוע שאני אוכל שאני בוועם ב׳ הא ביוצא מהם אסור. דאי מותר לימני יונא מהס וכו״ש חילופיהן לפי מאי דשני ליה דיונא מהס עדיף מחילופיהן אפי׳ מגדוליהן עדיף בעי למימר ששתא אלמנא שאני טועם גורס לאסור הינא מהס ואע״ג דמשמע פשטא דמתני׳ דקאי ארישא דלמר קונס פירות האלו והוסקי לומר שאני טועם ואז״כ היכי דייק דשאני טועם גורס האיסור וי״ל דמ״מ דייק שפיר דאס איתא דשאני טועם אינו גורס האיסור אלא לשון הימר משמע דוקא מאלו אינו טועם אבל מיוצא מהס אינו טועם כמו בחילופיהן וגידוליהן אפי׳ כי אמר נמי האלו שאני טועם שרי: איירי דלא נסיב רישא יוצא מהם. משום דעדיף לאשתמועין איסורה חליפין: ת״ש אבדור רבי יהודה מעשה ואבדור עלי ב׳. ופשטיא ליה השמא דאין חלוק בין נתינת טעם יונא מהס כשמעבר הדבר הנאסר הכל אסור: ובותר בבירתי ברופה ובציר. וזי היינו יונא מהן: על מנת שאני בוועם. לאו דוקא: אבדור רבא ובכר יצא מהן. קודם הנדר: